P U T U S A N

Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Sofian Als Iyen;**
2.	Tempat Lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun/ 06 Maret 1980;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jl. Bunga Raya Gg. Asoka Lingk. VI Kel. Asama Kumbang. Kec. Medan Selayang. Kota Medan;
7.	A g a m a	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
9.	Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa di Tangkap pada Tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak Tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 01 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 02 September 2024 sampai dengan 01 Oktober 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Halman Simanullang.S.H, Rointan Br. Manullang.,S.H., Armini Nainggolan.S.H., dan Juita Melati Batu Bara., S.H., yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera yang berada di Jl. Adi Sucipto No. 7 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia. Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bambu No 64 Kota Medan. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 856/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 04 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ***Sopian Alias Iyen*** bersalah melakukan tindak ***"Tanpa Hak atau melawan hukum,menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dalam *Pasal 114. ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, dalam Dakwaan *Primair;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ***Sopian Alias Iyen*** dengan pidana penjara selama: ***15 (lima belas tahun)*** Dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **: *Rp1.000.000.000,00,-***

Subsider: 6 (enam) bulan penjara;

3. ***Menyatakan Barang Bukti berupa:***

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tebus pandang berisi Narkotika jenis Sabu keseluruhannya seberat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
4. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver;
5. 1 (satu) buah sendok warna putih;
6. 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu/Sim Card 0821 8351 6771,Imei.1860115066235776,Imei.2 860115066235768.

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol.BK-2474 AMR.

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar ***Rp.5.000,-*** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa atas Permohonan prmbelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia ***terdakwa Sofian Als.Iyen*** pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, , atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,*" Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto melebihi 5 (lima) gram ",* yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas *Saksi RAHMAD HIDAYAT, SH IMAN CRISTIAN SITEPU,SH dan MUHAMMAD ALFARIZI,SH serta Tim Lainnya* mendapat laporan serta Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekitar pukul 18.30, para saksi melihat ada ciri-ciri seorang pelaku sedang mengendari sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian para saksi langsung melakukan memepet dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu setelah berhentikan kemudian para saksi melakukan penangkap dan terdakwa mengaku bernama SOFIAN alias IYEN kemudian dilakukan pemeriksaan badan pelaku beserta barang bawaannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan dari saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan introgasi dimana terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa masih ada paket sabu di rumahnya di Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, selanjutnya team menuju ke rumah pelaku setetelah itu setibanya di rumah terdakwa di lakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas kasur 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu serta timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih kemudian dilakukan introgasi kembali maka terdakwa mengakui terus terang bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa ada menghubungi DEDI (Dpo) dengan tujuan mau menyetor hasil penjualan paket sabu 100 gr (seratus) gram netto sebelumnya sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan ambil paket sabu lagi sebanyak 100 gr (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa di arahkan oleh DEDI untuk menunggu di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, kemudian sekitar pukul 08.30 wib sdr DEDI datang ke rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah kemudian DEDI menyerahkan paket sabu sebanyak 100 gr (seratus) gram netto dan setelah diterima oleh terdakwa lalu dimpan di dalam kamarnya.

Bahwa pada hari itu juga minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sabu-sabu tersebut sudah laku dijual sebanyak 2 (dua) bungkus sebanyak 50 gr (lima puluh) gram netto kepada pembeli yang lain lalu pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sudah laku juga dijual sebanyak 2 (dua) bungkus sebanyak 24 gr (dua puluh empat) gram netto;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR untuk mengantar paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 25 gr (dua puluh lima) gram netto ke Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai dipepet oleh para saksi dari petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor terdakwa hentikan dan langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan introgasi maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 26 gr (dua puluh enam) gram netto adalah milik terdakwa yang tujuannya untuk dijual ke pembeli, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong adalah untuk tempat sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam adalah tempat menyimpan paket Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver adalah alat untuk menimbang paket sabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah alat untuk mengambil sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR sebagai sarana transportasi untuk menjemput dan membawa paket Sabu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu / sim card 082183516771, Imei.1 860115066235776, Imei.2 860115066235768, adalah alat komunikasi dan terdakwa membeli sabu kepada sdr DEDI dan apabila paket sabu sudah habis terjual uang akan disetor dan akan diberikan paket sabu lagi, dan keuntungan dari 100 gr (seratus) gram netto apabila habis terjual terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian petugas Kepolisian pun langsung membawanya ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 26 (dua puluh enam) gram *dan sabu-sabu* tersebut benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada *hari Jumat tanggal tiga belas* bulan *Oktober* Tahun *dua ribu dua puluh tiga* yang di tandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. 2. R.Fani Miranda,ST dan yang mengetahui KabidLabFor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa *Sofian Alias Iyen* Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Subsidiair :

Bahwa ia ***terdakwa Sofian Als.Iyen*** pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, , atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bulan Pebruari tahun 2024 bertempat dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan atau setidak-tidaknya masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,***"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ",***yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas *Saksi RAHMAD HIDAYAT, SH IMAN CRISTIAN SITEPU,SH dan MUHAMMAD ALFARIZI,SH serta Tim Lainnya* mendapat laporan serta Informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa adanya peredaran gelap narkotika jenis Sabu di sekitar Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian setelah melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekitar pukul 18.30, para saksi melihat ada ciri-ciri seorang pelaku sedang mengendari sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan kemudian para saksi langsung melakukan memepet dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu setelah berhentikan kemudian para saksi melakukan penangkap dan terdakwa mengaku bernama SOFIAN alias IYEN kemudian dilakukan pemeriksaan badan pelaku beserta barang bawaannya milik terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan dari saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan introgasi dimana terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa masih ada paket sabu di rumahnya di Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang, selanjutnya team menuju ke rumah pelaku setetelah itu setibanya di rumah terdakwa di lakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam kamar tepatnya di atas kasur 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu serta timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih kemudian dilakukan introgasi kembali maka terdakwa mengakui terus terang bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa ada menghubungi DEDI (Dpo) dengan tujuan mau menyetor hasil penjualan paket sabu 100 gr (seratus) gram netto sebelumnya sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan ambil paket sabu lagi sebanyak 100 gr (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah), kemudian terdakwa di arahkan oleh DEDI untuk menunggu di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, kemudian sekitar pukul 08.30 wib sdr DEDI datang ke rumah terdakwa dan bertemu di depan rumah kemudian DEDI menyerahkan paket sabu sebanyak 100 gr (seratus) gram netto dan setelah diterima oleh terdakwa lalu dimpan di dalam kamarnya;

Bahwa pada hari itu juga minggu tanggal 25 Pebruari 2024 sabu-sabu tersebut sudah laku dijual sebanyak 2 (dua) bungkus sebanyak 50 gr (lima puluh) gram netto kepada pembeli yang lain lalu pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sudah laku juga dijual sebanyak 2 (dua) bungkus sebanyak 24 gr (dua puluh empat) gram netto.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR untuk mengantar paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 25 gr (dua puluh lima) gram netto ke Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan dengan tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendarai dipepet oleh para saksi dari petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dengan mengendarai sepeda motor dan saat sepeda motor terdakwa hentikan dan langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan introgasi maka terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengatakan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 26 gr (dua puluh enam) gram netto adalah milik terdakwa yang tujuannya untuk dijual ke pembeli, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong adalah untuk tempat sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam adalah tempat menyimpan paket Sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver adalah alat untuk menimbang paket sabu, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih adalah alat untuk mengambil sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR sebagai sarana transportasi untuk menjemput dan membawa paket Sabu dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu / sim card 082183516771, Imei.1 860115066235776, Imei.2 860115066235768, adalah alat komunikasi dan terdakwa membeli sabu kepada sdr DEDI dan apabila paket sabu sudah habis terjual uang akan disetor dan akan diberikan paket sabu lagi, dan keuntungan dari 100 gr (seratus) gram netto apabila habis terjual terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah) kemudian petugas Kepolisian pun langsung membawanya ke kantor Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut dan sabu-sabu tersebut setelah ditimbang seberat 26 (dua puluh enam) gram *dan sabu-sabu* tersebut benar merupakan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana yang di sebutkan dalam Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada *hari Jumat tanggal tiga belas* bulan *Oktober* Tahun *dua ribu dua puluh tiga* yang di tandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. 2. R.Fani Miranda,ST dan yang mengetahui KabidLabFor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa *Sofian Alias Iyen* Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan terdakwa dan temannya tidak ada memiliki izin untuk *memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Hidayat, SH,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, saksi an. Rahmad Hidayat,S.H, saksi Iman Christian Sitepu S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapatkan Informasi bahwa di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya pinggir jalan Tirtanadi;
   - Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan, kemudian saksi dan rekan yang lain melihat ciri-ciri Terdakwa sedang mengendari sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol: BK 2474 AMR, dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan lain langsung melakukan tindakan dengan cara memepet sepeda motor Terdakwa dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, saksi dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan dan Terdakwa mengaku bernama Sopian Alias Iyen, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa beserta barang bawaannya;
- Bahwa, Ketika itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan dari saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa menerangkan masih ada paket sabu di rumahnya di Jalan Bunga Raya Gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menuju langsung ke rumah terdakwa lalu saksi dan rekan menemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas kasur 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lain berupa timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Dedi (DPO) untuk dijual kembali kepada orang yang pembeli, dimana apa bila sabu hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut per gram nya;
- Bahwa, dalam pengakuan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sudah menjual sebanyak 300 (tiga ratus) gram netto narkotika jeni sabu;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polda Sumut guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**;**

2. **Saksi Iman Christian Sitepu, S.H,** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, saksi an. Iman Christian Sitepu S.H., saksi Rahmad Hidayat,S.H S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapatkan Informasi bahwa di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya pinggir jalan Tirtanadi;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi dan rekan saksi melakukan penyidikan, kemudian saksi dan rekan yang lain melihat ciri-ciri Terdakwa sedang mengendari sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan lain langsung melakukan tindakan dengan cara memepet sepeda motor Terdakwa dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, setelah Terdakwa menghentikan sepeda motornya, saksi dan rekan yang lain langsung melakukan penangkapan dan Terdakwa mengaku bernama Sopian Alias Iyen, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa beserta barang bawaannya;
- Bahwa, Ketika itu saksi dan rekan saksi melihat bahwa Terdakwa mengeluarkan dari saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan terdakwa menerangkan masih ada paket sabu di rumahnya di Jalan Bunga Raya Gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menuju langsung ke rumah terdakwa lalu saksi dan rekan menemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas kasur 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pandang yang berisi narkotika jenis sabu dan barang bukti lain berupa timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

- Bahwa, setelah saksi mengintrogasi terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Dedi (DPO) untuk dijual kembali kepada orang yang pembeli, dimana apa bila sabu hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp5.000.000,- dan Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut per gram nya;
- Bahwa, dalam pengakuan Terdakwa dalam 1 (satu) bulan sudah menjual sebanyak 300 (tiga ratus) gram netto narkotika jeni sabu;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polda Sumut guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa **Sofian Als Iyen** ditangkap oleh saksi dan rekan saksi pada hari hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, dipinggir Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa, Awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Pebruari 2024, sekitar pukul 08.00 wib, saksi menghubungi sdr DEDI yang mau menyetor hasil penjualan paket sabu 100 gr (seratus) gram netto terdahulu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan akan diambil paket sabu lagi sebanyak 100 gr (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada DEDI untuk menunggu di rumah nya yang terletak di Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan, kemudian sekitar pukul 08.30 wib sdr DEDI datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan Dedi pun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu di depan rumah terdakwa, setelah bertemu dengan DEDI lalu menyerahkan paket sabu sebanyak 100 gr (seratus) gram netto setelah diterima lalu terdakwa simpan di dalam kamar;

- Bahwa, pada hari itu juga terdakwa menjual dan laku sebanyak 2 (dua) bungkus sebanyak 50 gr (lima puluh) gram netto, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekitar pukul 18.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No. Pol : BK 2474 AMR akan mengantar paket sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 25 gr (dua puluh lima) gram netto ke Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, pada saat itu juga terdakwa di pepet oleh saksi dan rekan saksi yang berpakaian preman;
- Bahwa, setelah diamankan serta dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan kemudian dirinya mengekeluarkan dari saku depan sebelah kanan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu seberat 25 gr (dua puluh lima) gram netto, lalu dilakukan pemeriksaan oleh saksi dan terdakwa menerangkan bahwa masih ada lagi paket sabu yang disimpan di Rumah yang terletak Jalan Bunga Raya gg. Asoka Link. VI Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang kota Medan;
- Bahwa, harga 1 (satu) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 100 gr (seratus) gram netto dengan sistem kerja dari sdr DEDI (DPO) adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka apabila paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa jual dengan paketan kecil-kecil maka terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan gunakan untuk biaya kehidupan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 26 gr (dua puluh enam) gram netto,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu / sim card 082183516771, Imei.1 860115066235776, Imei.2 860115066235768

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Sat Narkoba Polda Sumut guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai dipersidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tebus pandang berisi Narkotika jenis Sabu keseluruhannya seberat brutto 26 (dua puluh enam) gram;'
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver;
- 1 (satu) buah sendok warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu/Sim Card 0821 8351 6771,Imei.1860115066235776,Imei.2 860115066235768;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol.BK-2474 AMR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara bukti-bukti lainnya berupa:

Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada *hari Jumat tanggal tiga belas* bulan *Oktober* Tahun *dua ribu dua puluh tiga* yang di tandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. 2. R.Fani Miranda,ST dan yang mengetahui KabidLabFor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa *Sofian Alias Iyen* Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, saksi an. Rahmad Hidayat,S.H, saksi Iman Christian Sitepu S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapatkan Informasi bahwa di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya pinggir jalan Tirtanadi, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Sofian Als Iyen;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh **Terdakwa Sofian Als Iyen;**
- Bahwa, benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 26 gr (dua puluh enam) gram netto,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu / sim card 082183516771, Imei.1 860115066235776, Imei.2 860115066235768 serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa, benar pada saat saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Dedi (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa **Sofian Als Iyen**, tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, Sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta tersebut diatas memepertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **“ Unsur Setiap orang;**
2. **“Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Sofian Als Iyen** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa tergnggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi didalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukm tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram dilakuan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan Subsideritas artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah nyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024, sekira pukul 18.30 WIB, saksi an. Rahmad Hidayat,S.H, saksi Iman Christian Sitepu S.H. yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polda Sumut mendapatkan Informasi bahwa di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Langgar Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya pinggir jalan Tirtanadi, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa Sofian Als Iyen;**

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh **Terdakwa Sofian Als Iyen;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa di temukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tembus pandang berisi narkotika jenis sabu keseluruhan seberat 26 gr (dua puluh enam) gram netto,1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong,1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol : BK 2474 AMR, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu / sim card 082183516771, Imei.1 860115066235776, Imei.2 860115066235768 serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

Menimbang, bahwa benar pada saat saksi dan rekan saksi mengintrogasi terdakwa bahwa barang bukti tersebut di dapat dari seseorang yang bernama Dedi (DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **Sofian Als Iyen**, tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang dalam hal Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polda Sumut Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Labolatorium Barang Bukti Narkotika pada *hari Jumat tanggal tiga belas* bulan *Oktober* Tahun *dua ribu dua puluh tiga* yang di tandatangani oleh : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. 2. R.Fani Miranda,ST dan yang mengetahui KabidLabFor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa *Sofian Alias Iyen* Adalah benar, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah menjadi fakta hukum sebagai hasil pengujian satu sama lain atau keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat maupun barang bukti telah ternyata terdakwa melakukan perbuatan dengan tanpa hak "**Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram; unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 200 tentang telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan Seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam pasal 111 s/d 126 dan 129, di tentukan bahwa terhadap terdakwa selain hukuman Pidana penjara juga di karenakan hukuman denda yang sifatnya adalah Alternatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tebus pandang berisi Narkotika jenis Sabu keseluruhannya seberat brutto 26 (dua puluh enam) gram;'
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver;
- 1 (satu) buah sendok warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu/Sim Card 0821 8351 6771,Imei.1860115066235776,Imei.2 860115066235768;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut**, dirampas untuk musnahkan;**

- barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol.BK-2474 AMR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yurudis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang kembali, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofian Als Iyen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sofian Als Iyen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
   - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening tebus pandang berisi Narkotika jenis Sabu keseluruhannya seberat brutto 26 (dua puluh enam) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
   - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe warna hitam;
   - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Silver;
   - 1 (satu) buah sendok warna putih;
   - 1 (satu) unit Handphone (Hp) merk Oppo A16 warna Silver dengan nomor kartu/Sim Card 0821 8351 6771,Imei.1860115066235776,Imei.2 860115066235768, **dirampas untuk dimusnahkan;**
   - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Streat warna Hitam No.Pol.BK-2474 AMR, **dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa 27 Agustus 2024, oleh kami**, Firza Adriansyah, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H**. dan **Sulhanuddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Yuridiansyah.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum serta Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	**Firza Adriansyah, S.H., M.H.**
Sulhanuddin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah.,S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)